

1510372-31.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS INDICANDO A AUTORIA DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VÍTIMA QUE RECONHECE O AUTOR DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1510372-31.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510372-31.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2116843/2020 - 01ª DEL.DEF.MUL. CENTRO, 11371500 - 01ª

DEL.DEF.MUL. CENTRO, 1246/20/109 - 01ª DEL.DEF.MUL. CENTRO, 2116843 - 01ª

DEL.DEF.MUL. CENTRO, 1246/20/109 - 01ª DEL.DEF.MUL. CENTRO, 2116843 - 01ª

DEL.DEF.MUL. CENTRO, 1246/20/109 - 01ª DEL.DEF.MUL. CENTRO, 2116843 - 35º D.P.

JABAQUARA, 1246/20/109 - 35º D.P. JABAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR STIVEN ROJAS PEREZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

JUNIOR STIVEN ROJAS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2020, por volta das 19h07min, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Per, altura do numeral 10, no Bairro Jabaquara, nesta cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, mediante destreza, para si, a carteira pertencente à vítima Renata de Oliveira Rodrigues Araújo.

Segundo a denúncia, o acusado dirigiu-se ao local dos fatos com intuito de praticar o delito e, quando avistou a vítima, aproximou-se dela e ofereceu-lhe algo. Por conseguinte, sem que a vítima percebesse, retirou-lhe a carteira do bolso e evadiu-se. Logo em seguida, a vítima, que é policial civil, estranhando a fuga repentina do acusado, percebeu que sua carteira havia sido subtraída.

Assim, a vítima perseguiu o acusado e conseguiu detê-lo, obtendo êxito em recuperar a carteira, que havia sido arremessada pelo denunciado em um canteiro no momento de sua detenção. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a unidade policial e, interrogado em sede policial, permaneceu silente.

Em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 48/49), sendo o alvará de soltura devidamente cumprido (fls. 58/60).

A denúncia foi recebida (fl. 68) o réu foi citado (fls. 85) e apresentou resposta à acusação (fls. 94/97).

Aos 31 de março de 2022, ocorreu a audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e da vítima.

Ainda, nesta mesma oportunidade, foi homologada a desistência da oitiva da testemunha policial José Felipe dos Santos Júnior e, por fim, ante a ausência do réu, foi decretada sua revelia.

Em sede de debates, o Ministério Público se manifestou pela procedência da ação, sendo observado, contudo, que o delito não se consumou devido a inexistência de posse mansa e pacífica do objeto. O Parquet não requereu nada na primeira fase da dosimetria, reconhecendo, na segunda fase, tem-se que o réu é tecnicamente primário e, na terceira fase, a causa de diminuição atinente à tentativa. Por fim, requer o regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, como posto no art. 44 do Código Penal.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos, o reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de desclassificação da conduta para o tipo do art. 155, caput, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, com a respectiva condenação do réu.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 3/4), Termo de Depoimento (fls. 5/6), Termo de Declarações (fl. 7), Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13/14) e provas orais colhidas nos autos.

Em juízo, a vítima, Renata de Oliveira Rodrigues Araújo, relatou a subtração da carteira que continha R\$130,00. Disse que o acusado aproximou-se fazendo menção de vender algo e, quando pediu para ele se afastar, ele correu e ela deu falta do bem. Assim, sendo a vítima policial civil, saiu no encalço do réu, momento no qual ele jogou a referida carteira em um canteiro. Dessa forma, ela o deteve e, com ajuda de transeuntes, recuperou a res. Por fim, a vítima levou o acusado para a polícia.

A testemunha policial militar Nicolas Nascimento Ribas Pinto, em seu depoimento, em juízo, recordou-se vagamente dos fatos. Disse que foi solicitado para atender ocorrência de um furto, cujo autor já estava detido por populares. Não recordou o que o acusado disse.

O interrogatório do réu, em juízo, restou prejudicado ante sua ausência.

Eis a prava coligida.

Passo à valoração do conjunto probatório.

A materialidade do delito ficou comprovada sem sombra de dúvida pelo depoimento da vítima, uma vez que descreveu que, ao ser abordada por um indivíduo que, aparentemente, pretendia efetuar a venda de algum produto, teve sua carteira furtada.

Quanto a autoria, primeiramente destaco que a vítima viu o momento exato no qual o réu jogou a referida carteira em um canteiro, de tal forma que este estava sob a posse da res furtiva, como consta em seu depoimento, em juízo. Ainda, a vítima

reconheceu o réu como autor do delito, estando plenamente certa da afirmação, uma vez que auxiliou na captura do furtador e na recuperação da res furtiva. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS INDICANDO A AUTORIA DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VÍTIMA QUE RECONHECE O AUTOR DO ROUBO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E RATIFICA O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE HARMONIOSAMENTE DEMONSTRA A AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO QUE SE REALIZA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO QUANTITATIVA. TESE ULTRAPASSADA NA JURISPRUDÊNCIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO QUALITATIVO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA.

1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é prova idônea que merece credibilidade, essencialmente se é uníssona com o restante das provas.

(TJ-PR - ACR: 4985920 PR 0498592-0, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 30/10/2008, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7748)

Ainda, tendo em vista que o acusado foi preso, em flagrante, em posse da carteira subtraída, a qual a vítima reconheceu logo após o furto como sendo de sua propriedade, aplica-se a tese da inversão do ônus da prova.

Para mais, acolho a tese de desclassificação para a forma tentada, apresentada pela acusação e defesa.

No caso em questão, segundo a testemunha policial Nicolas Nascimento Ribas Pinto, ao chegar no local, o acusado já estava contido pela vítima, sendo ela a responsável pela recuperação da res. Ainda, segundo o relato da vítima, ela saiu no encalço do acusado logo após a subtração do bem, sendo este perseguido após o cometimento do delito. Por fim, a vítima permaneceu com o réu até a chegada do policial militar.

Assim, uma vez que o acusado foi perseguido após o furto e a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima, há o crime de furto tentado, e não consumado. Por fim, não há que se falar na aplicação da qualificadora de destreza, presente no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. Para tal, é indispensável que vítima não perceba o cometimento do furto, de maneira que é revelada uma excepcional habilidade do autor do crime. No caso em tela, a vítima, ao perceber o cometimento do delito, saiu no encalço do acusado, não se configurando, assim, hipótese de aplicação da referida qualificadora. Cito:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. ART. 155, § 4º, II DO CP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE DISSIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. BREVE INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Conforme a denúncia, a vítima estava no interior do ônibus, encostada no vidro da janela, manuseando o celular, quando o acusado, do lado de fora do veículo, deu um pulo, arrebatando o celular da mão da vítima, de forma rápida. II De acordo com o STJ, a incidência da qualificadora da destreza pressupõe que o agente tenha executado o delito com excepcional habilidade para a subtração do objeto, de modo a impedir qualquer percepção, de sorte que "não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio que, por óbvio, não são praticados às escancaras" (REsp 1.478.648/PR, DJe 2/2/2015). II In casu, o agente não dissimulou a subtração operada, pois a praticou perante os olhos do ofendido, acreditando que não seria alcançado após a fuga. Por conseguinte, não se trata de furto qualificado pela destreza nos termos do art. 155, § 4º, II do CP, mas sim furto simples com circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) V Recurso provido em parte. (TJ-AL - APR: 07299920420188020001 AL 0729992-04.2018.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2020)

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado não ostenta mau antecedente, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando-se em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes. Contudo, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa à época dos fatos, sem, contudo, repercutir no quantum da pena, conforme entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não há que se falar na incidência da atenuante pela confissão, uma vez que o réu permaneceu silente na primeira fase da persecução penal e não compareceu em seu interrogatório em juízo, não havendo confissão.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o furto se deu na modalidade tentada, reduzo a pena em 1/3, totalizando 08 meses de reclusão e 07 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atendidos os requisitos legais do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, o réu é tecnicamente primário e a pena fixada é menor que 4 anos.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, poderá recorrer da mesma forma.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu JUNIOR STIVEN ROJAS, devidamente qualificado nos autos, às penas de 08 meses de reclusão e 07 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso nas penas do art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. O réu poderá interpor recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

O acusado foi assistido pela Defensoria Pública. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA